

十八条第二款和第三款并入第十七条,同时删去与第十七条重复(草案表决稿第十七条)

三、有的组成人员提出,应当增加擅自改变燃气预留用地用途的任。根据这一意见,法制委员会建议增加规定:“违反本条例第八条规定,擅自改变预留的燃气设施建设用地用途的,由旗县级以上人民政府城市规划行政主管部门依照有关法律、法规的规定予以处罚。”(草案表决稿第四十二条)

四、有的组成人员提出,有些施工企业操作不规范,容易给用户造成损失,应当规定相应的赔偿责任。根据这一意见,法制委员会建议增加规定:“违反本条例第十条规定,法律、法规已有处罚规定的,由旗县级以上人民政府建设行政主管部门依法给予行政处罚。因施工不当造成建筑物损坏的,由施工单位予以修复;给燃气用户造成损失的,依法予以赔偿。”(草案表决稿第四十三条)

此外,还对条例(草案修改稿)个别文字和条文表述进行了进一步规范。

法制委员会已按上述意见对条例(草案修改稿)进行了修改,形成了《内蒙古自治区燃气管理条例(草案表决稿)》。

条例(草案表决稿)已经自治区第十届人大常委会第115次主任会议决定,提请本次常委会全体会议表决。

内蒙古自治区第十届人民代表大会 常务委员会公告

第五十二号

2007年9月29日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过《内蒙古自治区档案条例》,现予公布,本条例自公布之日起实行。

2007年9月29日

第一条 为了
和社会发展服
自治区实际,制定

第二条 自治
人在档案收集

第三条 本条
人从事政治、军

对社会和

第四条 旗县
设列入国民经

机关、社会团
里,为档案工作

第五条 档
保守国家秘密

第六条 旗
贡献的单位和

第七条 旗

内蒙古自治区档案条例

(1999年3月25日内蒙古自治区第九届
人民代表大会常务委员会第八次会议通过
2007年9月29日内蒙古自治区第十届
人民代表大会常务委员会第三十次会议修订)

第一章 总 则

第一条 为了加强档案工作,有效地保护和利用档案资源,为自治区经济建设和社会发展服务,根据《中华人民共和国档案法》和有关法律、法规,结合自治区实际,制定本条例。

第二条 自治区行政区域内的机关、社会团体、企业事业组织、其他组织和个人在档案收集、管理、利用活动中,应当遵守本条例。

第三条 本条例所称的档案,是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、教育、文化、民族、宗教等活动直接形成的对国家和社会具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

第四条 旗县级以上人民政府应当加强对档案工作的领导,把档案事业列入国民经济和社会发展规划,保障档案事业发展的需要。

机关、社会团体、企业事业组织和其他组织应当加强对档案工作的领导和管理,为档案工作提供必要的条件,并接受档案行政管理部门的监督和指导。

第五条 档案工作遵循统一领导、分级管理的原则,维护档案的完整与安全,保守国家秘密,便于社会利用。

第六条 旗县级以上人民政府及其有关部门应当对在档案工作中做出突出贡献的单位和个人予以表彰和奖励。

第二章 档案机构及其职责

第七条 旗县级以上人民政府的档案行政管理部门依法负责对本行政区

域内的档案工作进行统筹规划,组织协调,监督指导以及档案人员的教育培训工作。

苏木、乡镇人民政府和城市街道办事处档案机构或者档案工作人员应当对所属单位的档案工作进行监督和指导。

第八条 机关、社会团体、企业事业组织和其他组织的档案机构应当对所属单位的档案工作进行监督和指导。

第九条 国家综合档案馆是按照行政区域设置,收集和保管各种门类档案并向社会提供利用的机构。

其他各级各类档案馆按照法定职责收集、保管和提供利用档案。

第十条 专门档案馆和部门档案馆的设置,经同级档案行政管理部门审核后,由同级人民政府批准。

第十一条 档案工作人员应当忠于职守,遵纪守法,具备档案专业知识。直接从事蒙古语言文字档案管理的工作人员应当具备使用蒙古语言文字的能力。

第十二条 各级各类档案馆应当根据管理少数民族语言文字档案的需要,设立专门机构或者配备兼通少数民族语言文字的人员。集中保管少数民族语言文字档案的各类档案机构应当配备翻译人员。

第十三条 依法成立的档案中介服务组织应当向所在地档案行政管理部门备案,并接受档案行政管理部门的监督和指导。

档案中介服务组织从业人员应当具备档案专业知识和职业技能。

第三章 档案的管理

第十四条 机关、社会团体、事业组织和国有企业的档案属于国家所有,其他组织的档案归该组织所有。法律、行政法规另有规定的除外。

个人在非职务活动中形成的档案或者以继承、受赠等合法方式获得的档案归个人所有。

第十五条 旗县级以上人民政府应当把档案信息化建设纳入本级政府信

及档案人员的资格、结构或者档案工作人

组织的档案机构应当负责

收集和保管各种档案。

提供利用档案。

級檔案行政管理

法,具备档案专业

当具备使用蒙古语

民族语言文字

人员。集中保管

月八日

所在地档案行

尚所在

和职业技能。

知识

第二十三条 机关、社会团体、企业事业组织除国家另有规定外,应当按照以下规定向同级国家综合档案馆移交档案:

(一)属于自治区、盟、设区的市国家综合档案馆接收范围的档案,自形成之日起满二十年向自治区、盟、设区的市国家综合档案馆移交;

(二)属于旗县级国家综合档案馆接收范围的档案,自形成之日起满十年向旗县级国家综合档案馆移交;

(三)列入国家综合档案馆接收范围的拟撤销机构的档案,自该机构被撤销之日起三个月内,向有接收该档案任务的国家综合档案馆移交。

需要提前或者延期移交档案的,应当征得同级档案行政管理部门同意。

向国家综合档案馆移交档案时,纸质和电子档案应当同时移交。

第二十四条 列入国家综合档案馆接收范围的档案,或者不属于国家综合档案馆接收范围,但对国家和社会具有保存价值以及涉及国家利益和安全的档案,由于保管条件差可能导致档案严重损毁和不安全的,档案行政管理部门有权责令提前向国家综合档案馆移交或者由国家综合档案馆代为保管。

第二十五条 各级各类档案馆应当建立健全档案管理制度,配备符合保管要求的库房和设备,采用先进技术整理、保管、保护档案,对重要和珍贵档案采取特殊的保护措施。逐步实现档案管理现代化。

直接接触档案的档案工作人员,应当采取必要的劳动保护措施。

第二十六条 自治区档案行政管理部门按照国家有关规定,统一档案信息化建设的数据标准,规范档案信息化管理。

自治区档案馆应当建立全区档案电子信息网络,定期公布开放的档案,向利用者提供检索服务。

第二十七条 机关、社会团体、企业事业组织和其他组织应当建立健全电子文件与电子档案的管理制度,使用符合国家和自治区规范标准的档案管理软件,定期向同级国家综合档案馆报送档案电子目录信息。

各级各类档案馆应当向自治区档案馆报送馆藏档案电子目录信息。

第二十八条 各级各类档案馆以及机关、社会团体、企业事业组织和其他

另有规定外,应当按本规定的档案,自形成之日起满十年移交;自形成之日起满二十年移交。档案馆移交。

档案,自该机构被撤销、合并或者撤销、合并时,应当同时移交。

或者不属于国家档案馆代为保管。

管理制度,配备符合要求的档案,对重要和珍贵档案,应当采取保护措施。

有关规定,统一档案公布开放的档案。

也组织应当建立健全规范标准的档案信息。

电子目录信息。

企业事业组织。

档案机构应当建立健全档案统计制度,按照国家规定向档案行政管理部门报送档案统计资料。

第二十九条 销毁档案应当按照国家和自治区有关规定办理。禁止涂改、伪造、损毁和擅自销毁档案。

第三十条 档案的转让、交换、赠送、出卖按照国家有关规定办理。

第四章 档案的利用和公布

第三十一条 各级人民政府应当在国家综合档案馆设置政府信息查阅场所,并配备相应的设施、设备,为公民、法人或者其他组织获取政府及其部门和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织主动公开的信息提供便利。

第三十二条 国家综合档案馆、专门档案馆应当按照国家规定向社会开放档案,并为档案的利用创造条件,简化手续,提供方便。

中国公民和组织持身份证、工作证、介绍信等合法证明,可以利用已经开放的档案。外国组织或者个人利用档案,按照国家有关规定办理。

第三十三条 鼓励机关、社会团体、企业事业组织、其他组织和个人向国家综合档案馆捐赠或者寄存档案。

单位和个人利用其移交、捐赠、寄存的档案,档案馆应当免费提供。档案馆向社会提供寄存者寄存的档案,应当征得档案寄存者同意。

第三十四条 档案馆和其他档案机构提供利用重要、珍贵档案,应当用电

产品或者复制件代替原件。档案复制件盖有档案保管单位印章或者载有其法定代表人签名的,具有与档案原件同等效力。

以合法程序产生的少数民族文字档案翻译件与原件具有同等效力。

第三十五条 利用档案的收费项目和标准,由自治区档案行政管理部门向自治区财政、价格主管部门提出书面申请,由自治区财政、价格主管部门批准。

第三十六条 属于国家所有的档案,由国家授权的档案馆或者有关机关公布;未经档案馆或者有关机关同意,任何组织和个人无权公布。

集体所有的和个人所有的档案,档案的所有者有权公布,但应当遵守国家有关规定,不得损害国家安全和利益,不得侵犯他人的合法权益。

第三十七条 各级各类档案馆应当加强对档案的研究整理和开发,并利用馆藏档案资料,建立不同形式的教育基地,面向社会开展爱国主义教育。

第三十八条 禁止泄露档案中的国家秘密、商业秘密、科技情报和个人隐私等。

第五章 法律责任

第三十九条 有下列行为之一的,由旗县级以上人民政府档案行政管理部门责令改正;情节严重的,由主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分:

- (一) 档案管理混乱或者造成档案损失的;
- (二) 擅自撤销档案馆的;
- (三) 拒绝接受档案行政管理部门监督检查的;
- (四) 对危及档案安全未及时采取有效措施的;
- (五) 不按照规定移交归档或者不按照规定向国家综合档案馆移交档案的;
- (六) 拒不接收符合标准应当归档或者移交给入馆档案材料的;
- (七) 不按照规定向社会开放和提供利用档案的;
- (八) 将属于国家所有的档案据为己有的;
- (九) 不及时向国家综合档案馆提供主动公开的信息的;
- (十) 对未经档案验收或者档案验收不合格的重点建设项目和重大科学技术研究项目进行验收的。

第四十条 有下列行为之一的,由旗县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- (一) 损毁、丢失属于国家所有的档案的;
- (二) 擅自提供、抄录、公布、销毁属于国家所有的档案的;

(三) 涂改、伪造
(四) 擅自出卖
第四十一条 企
级以上人民政
10 万元以下
损失的,责令赔偿
企业事业组织
由旗县级以上人
对所出卖或者
第四十二条 在
用职权、玩忽职
给予行政处分;
第四十三条 本
档
各位副主任、
我受自治区人
下简称《修订草
一、修订的必要
档案作为历史

(三)涂改、伪造档案的;

(四)擅自出卖档案,倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送给外国人的。

第四十一条 企业事业组织或者个人有本条例第四十条违法行为的,由旗县级以上人民政府档案行政管理部门给予警告,对责任单位可以并处1万元以上10万元以下罚款,对责任人可以并处500元以上5000元以下罚款;造成损失的,责令赔偿损失。

企业事业组织或者个人有本条例第四十条第四项违法行为,有违法所得的,由旗县级以上人民政府档案行政管理部门没收违法所得,并可以依照有关规定对所出卖或者赠送的档案进行征购。

第四十二条 档案行政执法人员在执法活动中应当出示行政执法证件。对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的档案行政执法人员,由所属档案行政管理部门给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十三条 本条例自公布之日起施行。

关于《内蒙古自治区 档案条例(修订草案)》的说明

——2007年7月30日在自治区十届
人大常委会第二十九次会议上

自治区档案局局长 张佃敏